Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 169673-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0301-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 20 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 169673-2026, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua que deriva de la solicitud de fecha 31.08.2026, presentado por la empresa **INVERSIONES CAIMAN S.A.C.** con RUC N° 20613253468, sobre la solicitud de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines de uso minero, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el numeral 7 del artículo 15 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el Decreto Legislativo N° 1105, tiene por objeto establecer disposiciones para el proceso de formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal, ejercida en zonas no prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel nacional.

TERCERO.- Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1293, se declara de interés nacional la reestructuración del proceso de formalización a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1105; y mediante el Decreto Legislativo N° 1336, se creó el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM).

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA que aprobó los formatos para el procedimiento de evaluación del "Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM)" establece que: *"La opinión del ANA al IGAFOM no exonera al administrado de tramitar la Licencia de Uso de Agua, y cuando corresponda, la Autorización de Vertimientos y/o Reúso de Aguas Residuales Tratadas, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 038-2017-EM".*

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Edwar Alan FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 20/10/2026

QUINTO.- Que, el numeral 12.5 del artículo 12 de las Disposiciones Reglamentarias para el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 8A5847B3

Minería Artesanal, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 038-2017-EM, establece que: *"Una vez obtenida la autorización de inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio de minerales y/o título de concesión de beneficio en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral, la ANA otorga a favor del/de la minero/a informal los títulos habilitantes de uso de agua y cuando corresponda, la autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales tratadas, a través de un procedimiento de aprobación automática. […]".*

SEXTO.- Que, en este contexto, la administrada solicitó el otorgamiento de licencia de uso de agua con fines de uso minero para el proyecto minero EBONY II ubicado dentro del derecho minero EBONY II (código 070009202), adjuntando la aprobación del IGAFOM otorgada mediante la Resolución Directoral Regional N° 182-2020-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 26.10.2020 y la autorización de inicio y/o reinicio de actividad minera de explotación y beneficio otorgada mediante la Resolución Directoral Regional N° 246-2020-GOREMAD-GRDE/DREMEH de fecha 30.12.2020, ambas otorgadas por la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de Madre de Dios.

SÉPTIMO.- Que, mediante la Carta N° 0313-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 18.09.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua respecto al presente procedimiento le comunicó a la administrada las observaciones a su solicitud de licencia de uso de agua con fines mineros, al detectarse que el IGAFOM (R.D.R. N° 182-2020-GOREMAD- GRDE/DREMEH) y la Autorización de Inicio y/o Reinicio de Actividades (R.D.R. N° 246-2020-GOREMAD-GRDE/DREMEH) figuran a nombre de la persona natural **CAROLINE DELGADO QUISPITUPA**, requiriéndole acreditar la titularidad o el vínculo jurídico que faculte a la persona jurídica a hacer uso de dichos títulos habilitantes; asimismo, se le solicitó informar y acreditar probatoriamente el uso efectivo del agua desde el año 2020 a la fecha (fecha de inicio, volúmenes, fuente y reportes de operación); otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles para su subsanación, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la información obrante en el expediente.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0060-2026-ANA-AAA.MDD/AJHV de fecha 07.10.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó que la administrada no cumple hasta la fecha con levantar las observaciones advertidas en la Carta N° 0313-2026-ANA-AAA.MDD. En esa línea, habiendo transcurrido en demasía el plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones, el expediente no cuenta con los recaudos correspondientes del presente procedimiento para su evaluación, lo que imposibilita la continuación de la instrucción del procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines de uso minero, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336, por lo que corresponde, declarar su improcedencia.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0147-2026-ANA-AAA-MDD/EAHV de fecha 15.10.2026 el Área Legal de esta Autoridad Administrativa, concluyó, considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, que la administrada no levantó las observaciones advertidas, lo que imposibilita continuar con la instrucción del procedimiento, por lo que corresponde declarar la improcedencia del procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines de uso minero, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336.

DÉCIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 8A5847B3

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la empresa **INVERSIONES CAIMAN S.A.C.** con RUC N° 20613253468, sobre otorgamiento de licencia de uso de agua subterránea con fines de uso minero, en el marco del procedimiento establecido en la Resolución Jefatural N° 035-2018-ANA, como parte del proceso de formalización minera integral (actividades de pequeña minería y minería artesanal) regulado por los Decretos Legislativos N° 1293 y N° 1336, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- DISPONER el **ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO** del expediente administrativo una vez vencidos los plazos recursivos.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa INVERSIONES CAIMAN S.A.C. en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 8A5847B3